

Procedimiento: Ejecución de título judicial 160/2022

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 5 de Murcia

MARIA DEL CARMEN GUASP LLAMAS, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de **PROMONTORIA BACKGAMMON DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (en adelante “PROMONTORIA”)** según escritura de poder que debidamente acompaño junto a este escrito como **documento nº1**, bajo la dirección letrada de Don Jesús Pozuelo Cámara, Col. 137487 ICAM, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda, **DIGO**

PRIMERO. – SUCESIÓN PROCESAL EX 540 LEC

“CAIXABANK, S.A”. , “UNION DE CREDITO PARA LA FINANCIACION MOBILIARIA E INMOBILIARIA, E.F.C., S.A.U”. , e “HIPOTECAIXA 2, S.L”. , conjuntamente como cedentes y la sociedad PROMONTORIA BACKGAMMON DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, como cesionaria, suscribieron un contrato de compraventa en globo de una cartera de créditos, suscrito el día 5 de marzo de 2024, intervenido por el Notario Antonio Perez-Coca Crespo, mediante escritura otorgada bajo número de protocolo 1.113.

Que mediante escritura de cesión de créditos otorgada ante dicho notario, el día 5 de marzo de 2024, bajo el número 1.113 de protocolo, el Cedente, transmitió a mí mandante, “PROMONTORIA” los créditos con garantía hipotecaria que conforman dicha cartera, entre ellos, el crédito objeto del presente procedimiento.

El presente préstamo se ha transmitido junto con sus correspondientes garantías y privilegios accesorios conforme a lo previsto en el **art. 1528 del Código Civil**.

Igualmente se viene a indicar que se ha comunicado dicha cesión previamente al deudor.

Que, en consecuencia, desde el día 5 de marzo de 2024, PROMONTORIA queda subrogada en todos los derechos y obligaciones inherentes a los Créditos, conforme a lo estipulado en el **artículo 17 Ley de Enjuiciamiento Civil**, de aplicación al presente caso,

Dispone el artículo 17 LEC:

“1. Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El Letrado de la Administración judicial dictará diligencia de ordenación por la que acordará la suspensión de las actuaciones y otorgará un plazo de diez días a la otra parte para que alegue lo que a su derecho convenga.

Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, el Letrado de la Administración judicial, mediante decreto, alzará la suspensión y dispondrá que el adquirente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese en él.”

En virtud del citado precepto, esta parte procede a personarse en este procedimiento solicitando que se le tenga por subrogada en la posición de parte demandante, hasta ahora ostentada por la entidad cedente Caixabank.

SEGUNDO.- Que, así mismo, interesa al derecho de esta parte interesa **SUSPENDER** cualquier plazo procesal que pudiera estar corriente a la fecha de presentación del presente hasta que se proceda a la correspondiente subrogación del crédito.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo y, conforme a lo expuesto y establecido en el art. 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, **acuerde la subrogación en favor de PROMONTORIA** en la posición procesal que ostentaba CAIXABANK, sucediéndola en la misma como parte ejecutante, a los efectos legales y procesales que sean oportunos y acuerde la **suspensión de los plazos vigentes**, hasta la sucesión procesal.

Es Justicia que pido en Murcia a 18 de junio de 2024.

OTROSI DIGO que esta parte manifiesta su voluntad de cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley, conforme a lo establecido en el artículo **231 de la LEC**,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por efectuada la anterior manifestación, y en caso de detectar cualquier tipo de error, se sirva de conceder a esta parte plazo para subsanar el mismo.

GUASP LLAMAS MARI CARMEN -
***7515**18/06/2024

Es Justicia que reitero en el lugar y fechas indicados *“ut supra”*

NOMBRE ALACID LAZARO ISABEL
NIF 48648993Z

Firmado digitalmente por
NOMBRE ALACID LAZARO
ISABEL - NIF 48648993Z
Fecha: 2024.06.18 12:15:21
+02'00'